

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1368/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรม

โจทก์

นายเชิดศักดิ์ เตมียบุตร กับพวก

จำเลย

นายวิโรจน์ หลงเจริญ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกา ของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1,2.2,2.3 และ 2.4เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และเป็นข้อกฎหมายอันเป็นสาระแก่คดีอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน(วันที่ 27 มิถุนายน 2531) ไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ แต่ดอกเบี้ย นับถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 7,500 บาท

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 80)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตาม คำพิพากษาหรือหา
ประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 83)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา ประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อนจึงให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา ประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อนจึงให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 2

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>